

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 법인카드 관리 불철저 및 내규 정비 필요
2. 소관부점 : 기업지원총괄처, 서울동부지역본부 등 4개 지역본부,
자금회계실
3. 내 용 :

가. 업무개요

자금회계실은 「업무분장세칙」 제11조 제1호에 따라 공사회계 법인카드의 발급신청 및 관리 등을 총괄하는 등 경리 업무를 수행하고 있으며, 같은 세칙 제37조 제2호에 따라 소관업무와 관련된 「법인신용카드관리요강」의 제정·개폐 등에 관한 사항을 담당하고 있다.

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제16조 제1항 제1호에 따라 국유재산 위탁회계 출납 및 회계 관련 업무를 수행하고 있으며, 국유회계 법인카드의 발급신청 및 관리 등을 총괄하고 있다.

각 부점은 「법인신용카드관리요강」 제5조에 따라 해당부점의 법인카드 관리책임자를 지정하여 교부된 법인카드를 보관·관리하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「법인신용카드관리요강」(이하 “법인카드요강”이라 한다) 제5조 제3항에

따르면 직원이 법인카드를 교부받아 사용한 경우에는 사용 후 즉시 관리책임자에게 반납하도록 되어 있으며

같은 요강 제6조 제1항에 따르면 법인카드를 소지한 자가 법인카드를 분실하거나 도난을 당하였을 때에는 지체없이 해당 카드회사에 신고 하여야 하며

해당 부점장은 사고발생일로부터 2영업일 이내에 분실카드의 종류 및 번호, 분실일시, 장소 및 경위, 분실신고일시, 분실 후 사용 유무를 주무부점장에게 서면으로 통보하도록 되어 있다.

한편, 법인카드요강은 공사 업무수행에 필요한 법인카드의 효율적인 관리 및 투명한 사용을 위하여 필요한 사항을 정하고 있으므로 현실에 맞게 합리적으로 규정되어야 하며, 정부 권고사항 및 지침 등을 적극적으로 반영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 법인카드 관리 실태 및 감사일 현재 법인 카드요강을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 법인카드 관리 불철저

충북지역본부는 2020. 5. 26. 사무실 내에서 국유회계 법인카드를 분실하였으나, 분실일로부터 9개월이 지난 2021. 3. 5. 카드분실 사실을 인지하여 카드회사에 분실신고하고 같은 날 주무부점인 국유재산지원처에 문서로 통보하였고

서울동부지역본부는 2023년 3월 유효기간이 만료된 법인카드를 주무부점에 반납 처리하는 과정에서 분실하였으나, 주무부점인 경영지원실에 3개월이 지난 2023. 7. 12. 문서로 통보하는 등

[표 30]과 같이 법인카드 분실 후 10영업일을 초과하여 카드회사에 분실 신고하거나, 주무부점에 통보한 부적정 사례가 5건¹⁾ 확인되었다.

[표 30] 법인카드 분실 후 처리 부적정 현황

부 점	분실일자 (A)	신고일자	주무부점 통보일 (B)	경과일수 (B-A)
-----	-------------	------	-----------------	---------------

“기재 생략”

(2) 법인카드 관련 내규 정비 필요

법인카드요강 제3조 제1항에 따르면 공사의 법인카드 총 보유수량은 230매 이내로 하도록 되어 있고, 같은 요강 제4조 제1항에 따르면 각 부점(부속실 포함)당 법인카드 3매를 교부함을 원칙으로 하도록 되어 있으나

감사일 현재 유류 구매카드, 지방세 납부카드 등을 제외한 공사에서 보유중인 일반경비지출용 법인카드 수량이 약 500매²⁾에 달하고, 기획조정실에 18매³⁾가 교부되어 있는 등 대다수 부점에 3매를 초과하여

1) 5건 모두 카드 분실 후 사용내역은 없는 것으로 확인됨

2) 공사회계 334매 + 국유회계 160매 = 494매

법인카드요강 제3조 제1항 단서에 따라 담당 이사 또는 본부장의 승인을 받아 보유수량을 조정할 수 있음을 감안하더라도 원칙(230매 이내)에서 크게 벗어난 수량으로 판단됨

법인카드가 교부되어 있는 것으로 확인되었다.

또한, 기획재정부에서 작성한 「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용 지침」에 따르면 업무추진비는 법인카드 중 일반 공공구매카드와 분리하여 클린카드⁴⁾를 발급받아 집행하도록 되어 있으므로 관련 내규에 해당 내용을 명시할 필요⁵⁾가 있으나, 법인카드요강에 반영되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

법인카드요강이 2015년 9월 이후 개정되지 않아 [표 31]과 같이 공사 조직규모 확대⁶⁾ 등의 변화된 경영환경, 정부 권고사항 및 지침 등을 반영하지 못한 부분이 있으므로 이를 반영하여 개정할 필요가 있다.

[표 31] 법인카드요강 개정 검토가 필요한 사항(예시)

조문	현재 규정	개정 검토가 필요한 사항
제3조	법인카드 보유수량 230매 이내	현실을 반영하여 보유수량을 합리적으로 조정
제4조	각 부점(부속실 포함)당 3매 교부 원칙	현실을 반영하여 교부수량을 합리적으로 조정
제11조	거래명세서 첨부 의무 없음 (업무추진비에 한하여 다른 내규에서 별도로 규정)	법인카드로 물품, 다과 등을 결제한 경우 거래품명, 수량 등이 기재된 거래명세서 첨부 의무 추가*
제14조	자금회계실은, 감사실은	주무부점장, 감사실장으로 용어 정비
별지 제3호	법인카드 예외사용에 따른 소명서 서식	현재 사용서식에 맞게 현행화 예외사용구분에 원거리사용, 골프용품, 귀금속 추가

3) 법인카드요강 제4조 제1항 단서에 따라 부점의 팀수 또는 수행업무 특성 등의 사유로 조정이 필요하다고 인정되는 경우 조정하여 교부할 수 있음을 감안하더라도 원칙(3매 이내)에서 크게 벗어난 수량으로 판단됨

4) 유흥주점 등 의무적 제한업종으로 분류된 특정업소에서의 결제가 원천적으로 거절되는 카드

5) 타 기관 사례를 살펴보면 도로교통공단, 근로복지공단, 한국재정정보원, 한국국토정보공사 등 다수의 공공기관에서 내규에 클린카드 발급 및 사용에 관한 사항을 명시하고 있음

6) (2015년 8월) 27부서 10지역본부 169팀 → (감사일 현재) 34부서 12지역본부 253팀

조문	현재 규정	개정 검토가 필요한 사항
추가	-	법인카드는 클린카드로 발급받아 사용하는 것을 원칙으로 한다는 내용 명시

* 「업무추진비 집행에 관한 요강」 제5조 제5항에 따라 물품구입을 목적으로 업무추진비를 집행하는 경우 거래명세서를 첨부하도록 되어 있으나, 예산집행 투명성 제고를 위해 업무추진비를 비롯한 전 예산항목에 공통으로 적용하도록 내규를 개정할 필요가 있음

[소관부점 의견] 기업지원총괄처 등 5개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 법인카드 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

자금회계실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 정부 권고사항 등을 반영하여 법인카드요강을 현실에 맞게 합리적으로 개정하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장 및 서울동부지역본부 등 4개 지역본부* 본부장은 법인카드 분실 후 분실신고 절차 등이 지연되지 않도록 법인카드 관리를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(주의)

자금회계실장은 정부 지침 및 권고사항, 변화된 경영환경 등을 반영하여 「법인신용카드관리요강」을 합리적으로 개정하시기 바랍니다.(개선)

* 서울동부지역본부, 인천지역본부, 경남지역본부, 충북지역본부